

В [наименование суда: районный/городской суд]
[населённый пункт]

Истец: [ФИО полностью]
Адрес регистрации: [адрес]
Адрес фактического проживания: [адрес]
Телефон: [номер]
Email: [email]

Ответчик: [наименование организации], ИНН [номер], ОГРН [номер]
Адрес: [юридический адрес]
Представитель: [ФИО, должность, если известно]

Исковая цена: [сумма заработка за время вынужденного прогула +
компенсация морального вреда]

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула и компенсации морального вреда

Я состоял(а) в трудовых отношениях с ответчиком с [дата] по [дата
увольнения]
на должности [наименование должности] на основании трудового договора
от [дата] № [номер] (копия прилагается).

[Дата] мне был вручён приказ (распоряжение) от [дата] № [номер]
о [указать формулировку: прекращении/расторжении трудового договора,
увольнении по сокращению штата и т.д.].

Основание увольнения: [указать статью ТК РФ, ссылку на приказ].

Я считаю своё увольнение незаконным по следующим основаниям:

1. НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ УВОЛЬНЕНИЯ

1.1. Нарушение процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности
(ст. 193 ТК РФ):

- Не был составлен докладная записка/акт о проступке
- Не была проведена служебное расследование
- Не был затребовано моё письменное объяснение
- Приказ о наложении взыскания вручён с нарушением срока
- [другие нарушения]

1.2. Нарушение процедуры увольнения по сокращению штата (ст. 179, 180 ТК
РФ):

- Не были соблюдены преимущественные права на оставление работы
- Не было предложено другой вакантной должности
- Не был соблюден двухмесячный срок предупреждения об увольнении
- Не была выплачена выходное пособие
- [другие нарушения]

1.3. Нарушение процедуры увольнения по инициативе работодателя (ст. 81 ТК
РФ):

- Отсутствие достоверных доказательств [указать: неоднократного
неисполнения трудовых обязанностей, прогула, сокращения и т.д.]
- Не был заслушан профсоюзный комитет (при наличии)
- [другие нарушения]

2. ОТСУТСТВИЕ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ

2.1. Фактические обстоятельства, указанные в приказе об увольнении, не соответствуют действительности:

- [подробно изложить, почему обвинение необоснованно: отсутствовал по уважительной причине (больничный, отпуск и т.д.), выполнял работу надлежащим образом, отсутствовал прогул и т.д.]

2.2. Доказательства, приведённые работодателем, являются недостоверными:

- [указать, почему: поддельные подписи, искажённые даты, отсутствие регистрации документов и т.д.]

3. ВЫНУЖДЕННЫЙ ПРОГУЛ

В результате незаконного увольнения я лишился(лась) возможности трудиться с [дата увольнения] по настоящее время.

В соответствии со статьёй 394 Трудового кодекса Российской Федерации, при признании увольнения незаконным работодатель обязан восстановить работника на прежней работе.

За время вынужденного прогула мне не выплачивалась заработная плата. Согласно части 2 статьи 394 ТК РФ, при удовлетворении иска о восстановлении на работе работодатель обязан выплатить работнику средний заработок за время вынужденного прогула.

Расчёт заработка за время вынужденного прогула:

- Средний дневной заработок: [сумма] руб.
- Количество рабочих дней прогула: [количество] дней
- Итого: [сумма] рублей

Расчёт прилагается.

4. МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД

Незаконное увольнение причинило мне моральные страдания, выразившиеся в:

- стрессе и нервном перенапряжении
- ухудшении материального положения
- [другие обстоятельства]

На основании статьи 237 Трудового кодекса Российской Федерации и статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации прошу взыскать компенсацию морального вреда в размере [сумма] рублей.

Досудебный порядок урегулирования спора: [указать, проводились ли переговоры с работодателем, подавалась ли жалоба в Трудовую инспекцию].

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 237, 391-394 Трудового кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Признать приказ (распоряжение) от [дата] № [номер] о [указать основание увольнения] незаконным и подлежащим отмене.
2. Восстановить меня на работе в [наименование организации] на должности [наименование должности] с [даты увольнения].
3. Обязать ответчика выплатить мне средний заработок за время вынужденного прогула с [дата] по день восстановления на работе в размере [сумма] рублей (с пересчётом на день исполнения решения суда).
4. Взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере [сумма] рублей.
5. Взыскать с ответчика судебные расходы: государственную пошлину [сумма] рублей, расходы на представителя [сумма] рублей.

Приложения:

1. Копия паспорта истца – 1 экз.
2. Копия трудового договора – 1 экз.
3. Копия приказа о приёме на работу – 1 экз.
4. Копия приказа об увольнении – 1 экз.
5. Копия трудовой книжки (запись об увольнении) – 1 экз.
6. Справка о среднем заработке за 12 месяцев – 1 экз.
7. Расчёт заработка за время вынужденного прогула – 1 экз.
8. Доказательства незаконности увольнения [перечислить] – 1 экз.
9. Квитанция об уплате государственной пошлины – 1 экз.
10. Копия искового заявления для ответчика – 1 экз.
- [11. Доверенность представителя]

[дата]

[подпись] / [ФИО]

 **ВАЖНО:** Срок обращения в суд – 1 месяц с момента вручения копии приказа об увольнении (ст. 392 ТК РФ)!
Пропуск срока – необратимая потеря права.

 **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ**

Трудовые споры – сложная категория:

- Работодатель имеет адвокатов и ресурсы
- Нужно доказать нарушение именно процедуры
- Расчёт среднего заработка – много нюансов
- Без представителя – риск проиграть
- Можно потерять право на восстановление

Иван Серко – юрист по трудовым спорам

 **МАХ:** +7 (977) 423-24-73 (основной)

 **WhatsApp:** +7 (977) 423-24-73

 **Email:** 333742917@mail.ru

Что сделаю лучше, чем шаблон:

✓ Найду все процессуальные нарушения работодателя

- ✓ Правильно рассчитаю средний заработок (включая все выплаты)
- ✓ Соберу доказательную базу для суда
- ✓ Представлю интересы в суде полностью
- ✓ Обжалую решение при необходимости

Стоимость: от 12 000 ₽ (консультация + иск)

Судебное ведение: от 25 000 ₽

 СРОЧНО: Проверю сроки бесплатно!
